

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 626/2537

นาย เซวง ธนะบริพัฒน์

โจทก์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มิดแลนด์

จำกััด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 320, มาตรา 715, มาตรา 744

โจทก์จำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ใด ๆ ที่โจทก์หรือ จ.บิดาโจทก์ มีต่อจำเลยในขณะนั้นหรือในภายหน้า โจทก์จะขอไถ่ถอนจำนองโดยชำระหนี้ครบถ้วนเฉพาะหนี้ส่วนของตนซึ่งไม่ครบวงเงินตามสัญญาจำนอง ในขณะที่ จ. ยังคงเป็นหนี้จำเลยอยู่อีกจำนวนหนึ่งไม่ได้ จำเลยจึงชอบที่จะบอกปิดไม่รับชำระหนี้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้กู้ยืมเงินจำเลยจำนวนหนึ่ง และในวันเดียวกันนั้นโจทก์ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินไว้แก่จำเลยเพื่อเป็นประกันหนี้ดังกล่าวต่อมาเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ตามสัญญากู้โจทก์ประสงค์จะชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดแก่จำเลย และขอไถ่ถอนจำนองที่ดินหลายครั้งแต่จำเลยไม่ยินยอมในวันที่ 2 สิงหาคม 2532 โจทก์ได้นำเช็คเชียร์เช็คจำนวนเงิน 2,016,082.30 บาท ไปชำระให้แก่จำเลยพร้อมกับขอให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 160169 ถึงเลขที่ 160189 แต่จำเลยบอกปิดไม่ยอมรับชำระหนี้และไม่ยอมจดทะเบียนไถ่ถอน

จำนองที่ดินให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยรับเงินจำนวน 2,016,082.30 บาทจากโจทก์ ถ้าจำเลยไม่ยอมรับขอให้ศาลสั่งให้โจทก์วางเงินจำนวนดังกล่าวไว้ต่อศาล และให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไถ่ถอนให้ถือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า การจำนองที่ดินพิพาทตามฟ้องเป็นการจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้เงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยที่โจทก์และนายเจือเป็นหนี้จำเลย โจทก์ยังค้างชำระเงินต้นจำนวน 1,129,830.71 บาทกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นายเจือยังเป็นลูกหนี้โจทก์เป็นเงินต้นจำนวน 1,732,208 บาท กับดอกเบี้ยอีกเป็นจำนวนมากโจทก์จึงไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนจำนองที่ดินตามฟ้อง โจทก์ยังค้างชำระดอกเบี้ยเกินกว่า 1 ปี จำเลยมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้เป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น 1,383,214.66 บาท โจทก์ไม่เคยมาขอชำระหนี้และขอไถ่ถอนจำนอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรับเงินจำนวน 2,016,082.30 บาทจากโจทก์และจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดิน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงซึ่งคู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ว่า โจทก์ได้กู้ยืมเงินจากจำเลยจำนวน 2,200,000 บาทโดยยอมเสียดอกเบี้ยแก่จำเลยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี และโจทก์ได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 160151 ถึงเลขที่ 160189 รวม 39 แปลงไว้แก่จำเลยเพื่อเป็นประกันหนี้ใด ๆ ซึ่งโจทก์หรือนายเจือเป็นหนี้จำเลยอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาจำนอง หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งในภายหน้าในวงเงิน

2,200,000 บาท ต่อมาโจทก์ได้ชำระเงินต้นจำนวน 1,070,169.29 บาท กับดอกเบี้ย
แก่จำเลย จำเลยได้จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 160151 ถึงเลขที่
160168 รวม 18 แปลงให้โจทก์ โจทก์ยังคงค้างชำระเงินต้นจำนวน 1,129,830.71
บาท กับดอกเบี้ยจำนวน 886,251.59 บาท รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงิน
2,016,082.30 บาท ส่วนนายเจือเป็นหนี้จำเลยตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นเงิน
1,732,208 บาทกับค้างชำระดอกเบี้ยอีกจำนวนหนึ่ง โจทก์ขอชำระหนี้จำเลยเฉพาะ
หนี้ส่วนของโจทก์จำนวน 2,016,082.30 บาท และขอไถ่ถอนจำนองที่ดินส่วนที่ยัง
เหลือติดจำนองอยู่ จำเลยบอกปิดไม่ยอมรับชำระหนี้ดังกล่าว คดีมีปัญหาตามฎีกา
ของจำเลยว่า โจทก์มีสิทธิให้จำเลยรับชำระหนี้จำนวน 2,016,082.30 บาท และจด
ทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 160169 ถึงเลขที่ 160189 หรือไม่
พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังต้องกันมาว่าการจำนอง
เพื่อประกันการชำระหนี้ในวงเงิน 2,200,000 บาทเป็นการประกันหนี้โจทก์รวมทั้ง
หนี้ของนายเจือที่มีต่อจำเลยด้วยเมื่อได้ความว่านายเจือยังเป็นหนี้เงินต้นจำเลยอยู่
จำนวน 1,732,208 บาท และดอกเบี้ยที่ค้างชำระอีกจำนวนหนึ่ง การที่โจทก์เสนอขอ
ชำระหนี้เฉพาะส่วนของโจทก์ ซึ่งไม่ครบตามวงเงินจำนองจำนวน 2,200,000 บาท
จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ชอบที่จะบอกปิดไม่ชำระหนี้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 320 ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ